Popayán 9 de diciembre de 2024

Doctor

JOSE GREGORIO RODRIGUEZ SUAREZ
Rector

Doctora

ROCIO IBARRA SOTELO
Vicerrectora Académica

Doctor

JUAN CARLOS ORDOÑEZ
Director de Consultorio Jurídico

Doctor
DIEGO FERNANDO ORDOÑEZ
Director del programa de Derecho

Doctora
DAISY XIMENA VALENCIA PALOMINO
Decana Programa de Derecho

REF. **PETICIÓN URGENTE – POSIBLE VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO**

Cordial saludo,

En aras de esclarecer una situación que se ha presentado en el devenir de Consultorio Jurídico en el segundo semestre del año 2024, dónde en mi calidad de estudiante de octavo semestre, si bien inicialmente e internamente mediante formato de reparto de asuntos, de fecha 19 de noviembre me fue asignado un proceso #202411405 de demanda laboral y liquidación, por razones laborales, al trabajar en el Concejo Municipal de Popayán, dónde las jornadas de trabajo implican un despliegue de tiempo normal y en ocasiones adicional, razón por la cual, de hecho, para el presente semestre me vi abocado a cursar las signaturas del programa de Derecho en horario nocturno.

Sin embargo, por las obligaciones laborales propias, me fue imposible notificarme tan sólo hasta el curto día hábil, es decir el día 25 de noviembre, fecha en la cual me acerco ante la asistente administrativa, quien de manera verbal me refiere que el proceso iba a ser reasignado una vez consultó al director del Consultorio.

Así las cosas, el 26 de noviembre el mismo asunto #202411405, fue asignado a través de formato de reparto de asuntos a otro estudiante.

Scanned with CamScanner

Con ello queda claro que el acceso al servicio por parte del usuario, debió ser absuelto indistintamente, por un compañero de Consultorio, pero no me fue reasignada tarea alguna por parte de la auxiliar administrativa y consultorio jurídico, puesto que un estudiante quien recepcionó y otro asumió el caso.

De la misma manera me correspondió el caso #100-24-2429 del día 08 de octubre del 2024 de centro de conciliación como ESTUDIANTE OBSERVADOR, el día viernes 11 de octubre me acerque al centro de conciliación donde me dicen que el caso fue reasignado.

En ningún momento insistí, cumplí con los horarios de atención y atendí público, de lo cual se puede corroborar registros en los archivos de consultorio, razón por la cual no se comprende, como se fulmina, sin surtir un debido proceso de descargos, dónde de manera anterior se antepongan las razones, motivos, justificación normativa dentro del reglamento de Consultorio Jurídico vigente o que se conoce publicado en la página oficial de la FUP, para establecer por parte de la parte administrativa de Consultorio, que la evaluación realizada y reportada en el SIRES fue de REPROBADO.

Lo anterior debido a que el artículo 12, dispone evaluación cuantitativa, una nota mínima de tres punto cinco, evaluación que desconozco como quiera no nos fue socializada, no ocurre una socialización de notas como acontece en las asignaturas y soportada en formatos de evaluación implementados por la Institución, que incluyen anotaciones valorativas, entre otras situaciones.

Es decir no se observa aplicación alguno, de los tres reportes de asesores dentro del cronograma académico que permitan evidenciar la ponderación y calificación que reza en el reglamento de consultorio jurídico, con lo cual, podría entenderse aún de buena fe, seguramente en un intento de orden se dan las actuaciones administrativas del personal adscrito a dicha dependencia, pero a todas luces vulneran un debido proceso en la evaluación de los estudiante y en este caso, contra mí.

No pretendo beneficiarme del propio dolo, ni más faltaba, tan sólo de que en objetividad se deben observar en los procesos sancionatorios tanto lo bueno como la malo, y en este caso existe un incumplimiento de garantías en la evaluación que desconoce puntualmente las acciones de cumplimiento que tuve en todo el semestre, así como la atención a público, el cumplimiento de los horarios, puesto que cumplí con las horas asignadas, pero que contrastan con la indebida justificación o valoración, falta de socialización de notas por parte de la institución, desconozco en grado de objetividad cuales fueron los criterios aplicados para determinar mi REPROBACIÓN, DESCONOZCO el inicio de proceso sancionatorio previo por alguna razón loable dentro del consultorio que generara un incumplimiento.

Es muy importante mencionar que antes de que el consultorio jurídico subiera la anotación a la plataforma SIRES, ya me había enterado de mi reprobación pues la asistente administrativa del consultorio en una reunión de despedida que se realizó con los compañeros de noveno semestre fue la encargada de contarles a todos los asistentes, las personas que perdíamos consultorio jurídico, vulnerando el derecho a la privacidad y yendo en contra del artículo 69 del reglamento

Scanned with CamScanner

estudiantil: ***"La socialización implica que los estudiantes deberán conocer sus exámenes calificados y aclarar las dudas con el profesor".*** Situación que por no decir menos es poco ético y anti profesional.

PETICIONES

1. Se me informe y aclare cuál fue el debido proceso de evaluación surtido para determinar mi REPROBACIÓN.

2. Cuáles fueron los tres informes o reportes que el reglamento exige se debieron haber presentado por el consultorio y cuando me fueron socializados.

3. Se convoque a consejo académico de la facultad extraordinario para la revisión y tomar las medidas pertinentes respecto al presente caso.

Atentamente,

FRANCISCO JAVIER GARCÍA CRUZ
C.C 1002962782
Cod. Estudiantil: 85211013
Correo: javier22202020@gmail.com

Scanned with CamScanner